

Mots clés : Gestion, entreprise, société, administration, code, statut, personnalité juridique, personne morale, personne physique, RC, NIF, obligations réglementaires, environnement : Micro& Macro, PESTEL.

La gestion est l'ensemble des activités, des processus et des décisions qui visent à planifier, organiser, diriger et contrôler les ressources d'une entreprise pour atteindre ses objectifs.

Se placer correctement en gestion d'entreprise

A la lumière de cette définition et dans le contexte d'une gestion d'entreprise, la question de l'importance du positionnement stratégique lors la résolution de circonstances revêt une pertinence particulière.

L'importance de bien se positionner au sein d'une entreprise peut être abordée sous plusieurs angles, en se concentrant sur les applications dans le domaine du marketing :

1. Compréhension du marché : Lors de l'étude des principes de gestion en marketing, il est impératif de saisir l'importance de la compréhension du marché dans lequel l'entreprise opère. Un positionnement adéquat implique une analyse minutieuse des données du marché, incluant sa taille, sa croissance, ses tendances, et les segments de clientèle. Cette démarche permet de cibler de manière efficace les clients potentiels.

2. Segmentation du marché : Le positionnement est intrinsèquement lié à la segmentation du marché. Les spécialistes du marketing doivent apprendre à subdiviser le marché en segments distincts, en utilisant des données démographiques, psychographiques et comportementales. Cette approche autorise une personnalisation des stratégies marketing en vue de satisfaire les besoins de chaque segment.

3. Différenciation : Au sein du domaine du marketing, le positionnement exige la création d'une proposition de valeur unique. Les données relatives aux avantages concurrentiels, aux caractéristiques du produit, et aux préférences des clients sont essentielles pour se distinguer de la concurrence.

4. Communication marketing : La communication joue un rôle central dans la promotion d'un produit ou service. Un positionnement efficace implique l'utilisation de



données pour élaborer des stratégies de communication adaptées au public cible, en utilisant des canaux de diffusion appropriés.

5. Gestion de la concurrence : La gestion des situations en marketing englobe également la surveillance de la concurrence. L'analyse de données concurrentielles est cruciale pour ajuster les stratégies en vue de rester compétitif.

6. Planification stratégique : Le positionnement constitue un élément central de la planification stratégique dans le domaine du marketing. En utilisant des données issues de l'analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces), les professionnels du marketing apprennent à élaborer des stratégies prenant en compte leur position sur le marché.

7. Mesure de la performance : La gestion des situations en marketing intègre également la mesure de la performance. Les professionnels du marketing utilisent des données pour évaluer l'efficacité de leurs stratégies et apportent des ajustements en conséquence.

En résumé, *un positionnement efficace au sein d'une entreprise, en particulier dans le domaine du marketing, se révèle être fondamental pour prospérer sur un marché concurrentiel.* Les données jouent un rôle essentiel dans la prise de décisions éclairées, la segmentation du marché, la différenciation, la communication marketing, la gestion de la concurrence, la planification stratégique et la mesure de la performance. En appliquant ces principes, les professionnels du marketing seront mieux préparés à relever les défis du monde des affaires et du marketing.

Le concept de l'entreprise :

Nous avons précédemment abordé l'importance de se positionner correctement dans la gestion de situations en gestion d'entreprise, notamment en marketing et en techniques commerciales. Nous avons exploré comment la compréhension du marché, la segmentation, la différenciation, la communication marketing, la gestion de la concurrence, la planification stratégique et la mesure de la performance sont des éléments clés de ce processus. Ces concepts jouent un rôle essentiel pour réussir sur un marché concurrentiel et en constante évolution.

Maintenant, nous allons approfondir davantage notre compréhension des principes de gestion en élargissant notre perspective pour examiner l'importance du concept d'entreprise dans son ensemble. **Les concepts d'entreprise et son environnement sont des piliers fondamentaux de la gestion et du succès organisationnel.** Ils englobent un large éventail de disciplines, allant de la stratégie à la finance, en passant par les opérations commerciales et les ressources humaines. *L'application efficace de ces concepts peut faire la différence entre une entreprise prospère et une entreprise qui lutte pour rester pertinente sur le marché.*

Du point de vue économique

« Une entreprise est une **entité économique** qui combine des **ressources** financières, humaines et matérielles pour **produire** des biens ou des services en vue de **réaliser un profit** ».

Les principales caractéristiques d'une entreprise comprennent :

1. But lucratif : La plupart des entreprises ont pour objectif de réaliser un profit en vendant des produits ou des services sur le marché. Le but lucratif est en effet un **caractère déterminant d'une entreprise**, et il constitue l'un des principaux **facteurs de distinction** entre les entreprises et d'autres types d'organisations, tels que les syndicats, les ONG, les associations, et l'État. **Le but lucratif** signifie que l'entreprise a pour objectif principal de réaliser des profits financiers pour ses actionnaires ou propriétaires

2. Ressources : Pour réaliser un profit, les entreprises utilisent diverses ressources, notamment les ressources humaines, financières, physiques, technologiques, intellectuelles, relationnelles, en données, et en marketing. Ces ressources englobent la main-d'œuvre, le capital, les installations, les équipements, les matières premières, la technologie de l'information, la propriété intellectuelle, les connaissances, la R&D, les relations clients, les partenariats, les données, le marketing et les ventes.

« Une entreprise est une **entité économique et juridique** créée dans le but de produire des biens ou des services pour **répondre aux besoins du marché** et réaliser un profit ».

Structure juridique : La forme juridique d'une entreprise, aussi appelée structure juridique, définit sa structure légale et ses obligations réglementaires. Elle est intrinsèquement liée à la définition de l'entreprise, car elle détermine sa structure de propriété, sa responsabilité légale, son régime fiscal, et ses règles de gouvernance. En somme, la forme juridique influence directement la manière dont l'entreprise opère et poursuit ses objectifs.



Les entreprises peuvent être constituées sous différentes formes juridiques, telles que les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, ou les entreprises individuelles.

Répondre aux besoins du marché : L'orientation vers la satisfaction des besoins du marché est cruciale pour la viabilité et la croissance de l'entreprise. Cela exige une compréhension approfondie des préférences des consommateurs, des tendances et de la concurrence, ainsi qu'une adaptation constante des produits, services et stratégies pour rester pertinente sur un marché en évolution. Cette approche peut varier en fonction du secteur et de la stratégie, avec certaines entreprises axées sur l'innovation et d'autres sur l'efficacité opérationnelle et la fidélisation de la clientèle.

Du point de vue commerciale :

« Une entreprise est une **entité commerciale** créée dans le but de répondre aux besoins et aux désirs des clients en proposant des produits ou des services sur le marché. Elle s'efforce de **générer des ventes, de fidéliser la clientèle** et de réaliser un profit en développant des stratégies marketing efficaces et en établissant des relations durables avec les consommateurs ».

Éléments clés de la définition :

1. Orientation client : Le client est au cœur de l'approche de l'entreprise en marketing et commerce. L'entreprise cherche à comprendre les besoins, les préférences et les comportements des clients pour adapter ses offres.

2. Proposition de valeur : L'entreprise cherche à différencier ses produits ou services en offrant une proposition de valeur unique qui répond aux attentes du marché. Cela peut inclure des caractéristiques spécifiques, des avantages concurrentiels, ou une expérience client exceptionnelle.

3. Ventes et rentabilité : Outre la satisfaction client, l'entreprise vise à générer des ventes et à réaliser un profit. Les stratégies de marketing sont conçues pour attirer les clients, les convertir en acheteurs et les fidéliser.

4. Stratégie marketing : L'entreprise développe des plans marketing pour promouvoir ses produits ou services, cibler les segments de marché appropriés, fixer les prix, promouvoir efficacement les produits et communiquer avec les clients.

5. Concurrence sur le marché : L'entreprise opère dans un environnement concurrentiel où d'autres acteurs offrent des alternatives similaires. Elle doit élaborer des stratégies pour se démarquer et gagner des parts de marché.

6. Relation client : Le marketing et le commerce encouragent la création de relations durables avec les clients. L'entreprise cherche à fidéliser les clients existants et à en attirer de nouveaux grâce à une expérience positive.

Cette version de la définition met en lumière l'importance de la relation avec le client, de la proposition de valeur et des stratégies marketing dans le contexte du marketing et du commerce.

L'importance du concept d'entreprise :

Le concept d'entreprise est le socle sur lequel reposent les stratégies commerciales et marketing. Il permet de prendre des décisions éclairées, de segmenter le marché, de se différencier, de communiquer efficacement, de gérer la concurrence, de planifier stratégiquement, et de mesurer la performance. **En comprenant ce concept, les organisations sont mieux préparées à relever les défis du monde des affaires et du marketing.**

L'entreprise est le noyau de l'économie car elle est à la base de la production de biens et services, créant ainsi la richesse et la croissance économique.

L'importance du concept d'entreprise dans le monde des affaires, en tant qu'entité élémentaire des affaires, unité de comptabilité, et acteur qui **interagit** avec son environnement macro et micro, est d'une grande envergure. Voici pourquoi ce concept est d'une importance cruciale :

Entité Élémentaire des Affaires : L'entreprise est **l'élément de base de l'économie** et du monde des affaires. Elle incarne une unité autonome avec des objectifs, des ressources et des responsabilités distincts. Comprendre ce concept est essentiel pour cerner son rôle et ses activités au sein de l'économie.

Unité de Comptabilité : En tant qu'unité de comptabilité, l'entreprise est chargée de tenir ses comptes financiers. La comptabilité d'entreprise est cruciale pour évaluer la performance financière, la rentabilité et la performance de l'entreprise.



Interaction avec l'Environnement Macro et Micro : L'entreprise est un acteur dynamique qui interagit avec son environnement macro (contexte économique, réglementaire, politique, etc.) et micro (concurrence, clients, fournisseurs, etc.). Comprendre ces interactions est essentiel pour s'adapter et prospérer.

Au fil de ce cours, nous explorerons ces concepts en détail, en les reliant à des situations concrètes et en fournissant des outils et des méthodes pour les appliquer avec succès. En fin de compte, *une solide maîtrise des concepts d'entreprise vous préparera à relever les défis complexes du monde des affaires et à contribuer de manière significative à la croissance et à la réussite de toute organisation.*

Gestion et entreprise

La notion de gestion est étroitement liée à celle d'entreprise. Pour rappel : La gestion est l'ensemble des activités, des processus et des décisions qui visent à planifier, organiser, diriger et contrôler les ressources d'une entreprise pour atteindre ses objectifs.

Voici comment ces deux notions sont intrinsèquement connectées :

1. La gestion comme processus fondamental : La gestion est un processus fondamental au sein de toute entreprise. Elle englobe la planification stratégique, la gestion des opérations, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, etc. Toutes ces activités de gestion sont essentielles pour le bon fonctionnement d'une entreprise.

2. Atteindre les objectifs de l'entreprise : L'objectif principal de la gestion est de garantir que l'entreprise atteigne ses objectifs, qu'il s'agisse de maximiser les profits, d'accroître la part de marché, de développer de nouveaux produits ou de fournir un service exceptionnel. La gestion assure que toutes les activités de l'entreprise sont alignées sur ces objectifs.

3. Optimisation des ressources : La gestion vise à optimiser l'utilisation des ressources de l'entreprise, qu'il s'agisse de ressources financières, humaines, technologiques ou matérielles. L'efficacité dans l'utilisation de ces ressources est cruciale pour la rentabilité et la durabilité de l'entreprise.

Prise de décision : La gestion implique la prise de décision à tous les niveaux de l'entreprise. Les gestionnaires doivent prendre des décisions sur l'allocation des



ressources, les priorités, les investissements, la stratégie marketing, la gestion des employés, et bien d'autres aspects. Ces décisions ont un impact direct sur la performance de l'entreprise.

5. Adaptation au changement : Dans un environnement commercial en constante évolution, la gestion permet à l'entreprise de s'adapter aux changements. Cela peut inclure l'adaptation à de nouvelles technologies, la réorientation de la stratégie en fonction des tendances du marché ou la gestion des défis économiques.

6. Responsabilité et éthique : La gestion englobe également des questions de responsabilité et d'éthique. Les gestionnaires sont responsables de la manière dont l'entreprise interagit avec ses parties prenantes, y compris les employés, les clients, les fournisseurs et la société en général. La gestion éthique est essentielle pour maintenir la réputation et la légitimité de l'entreprise.

7. Communication et coordination : La gestion favorise la communication et la coordination au sein de l'entreprise. Les gestionnaires doivent coordonner les activités de différentes parties de l'entreprise pour garantir une exécution efficace de la stratégie. La communication claire est essentielle pour s'assurer que tous les membres de l'organisation comprennent les objectifs et les attentes.

8. Amélioration continue : La gestion encourage l'amélioration continue. Les entreprises cherchent constamment à optimiser leurs processus, à innover et à s'adapter aux évolutions du marché. La gestion joue un rôle clé dans ce processus d'amélioration.

En résumé, **la gestion est le moteur qui permet à une entreprise d'atteindre ses objectifs**, de gérer ses ressources, de prendre des décisions stratégiques, de s'adapter au changement et de fonctionner de manière efficace et éthique. Sans une gestion appropriée, une entreprise risque de se détourner de ses objectifs et de perdre sa compétitivité. Ainsi, la gestion est au cœur même de la notion d'entreprise, en veillant à ce que celle-ci soit bien gérée et prospère.

Le Code de commerce

La gestion d'une entreprise implique de prendre en compte les activités commerciales et de se conformer aux règlements énoncés dans le code de commerce pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et sa conformité légale.



La gestion d'une entreprise, notamment dans le domaine du commerce, doit se conformer aux dispositions du code de commerce. Les dirigeants ou les gérants doivent être conscients des lois commerciales et les appliquer dans leurs opérations quotidiennes.

Le Code de commerce joue un rôle fondamental dans la création et la réglementation des pratiques et techniques commerciales au sein d'une entreprise. Il fournit un cadre juridique essentiel qui guide les entreprises, établit des normes éthiques et assure la protection des droits des parties prenantes. Voici comment le Code de commerce influence ces aspects :

1. Création d'entreprise : Le Code de commerce définit les formes légales d'entreprises, telles que les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, etc. Il établit les procédures de constitution et les exigences en matière de capital. Cela permet aux entrepreneurs de choisir la structure qui convient le mieux à leurs activités.

2. Règles comptables et financières : Le Code de commerce dicte les règles comptables et financières, notamment en matière de comptabilité, d'audit et de divulgation d'informations financières. Ces règles garantissent la transparence et l'intégrité des informations financières, ce qui est essentiel pour établir la confiance des investisseurs et des créanciers.

3. Contrats commerciaux : Les contrats commerciaux, qui sont au *cœur des activités d'une entreprise, sont régis par le Code de commerce*. Il établit les principes fondamentaux de la formation des contrats, de leur exécution et des conséquences en cas de non-respect. Cela fournit un cadre juridique clair pour les négociations commerciales et la rédaction de contrats.

4. Responsabilité envers les tiers : Le Code de commerce inclut des dispositions relatives à la responsabilité des entreprises envers les tiers, tels que les clients, les fournisseurs, les créanciers et les actionnaires. Il fixe les normes de comportement éthique, notamment en matière de publicité, de garanties, de pratiques commerciales équitables et de protection des consommateurs.

5. Réglementation de la concurrence : *La concurrence loyale* est essentielle pour un marché équitable. Le Code de commerce *contient des règles sur la concurrence loyale et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles*. Ces dispositions empêchent les pratiques déloyales qui pourraient porter préjudice à d'autres entreprises.

6. Protection des droits des créanciers : Le Code de commerce définit les droits et les protections des créanciers en cas de faillite ou de restructuration d'une entreprise. Il veille à ce que les créanciers puissent récupérer leurs créances de manière équitable.

7. Réglementation de la publicité et du marketing : Le Code de commerce encadre la publicité et les pratiques marketing, en établissant des règles pour prévenir la désinformation, les pratiques trompeuses et la publicité mensongère. Il promeut des pratiques publicitaires éthiques.

8. Protection de la propriété intellectuelle : Le Code de commerce inclut des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle, notamment des brevets, des marques et des droits d'auteur. Il offre des mécanismes pour faire respecter ces droits, ce qui est essentiel pour encourager l'innovation et la créativité.

9. Réglementation du commerce électronique : Avec la croissance du commerce en ligne, le Code de commerce évolue pour inclure des réglementations spécifiques au commerce électronique. Cela englobe des domaines tels que la protection des données, la cybersécurité et les transactions en ligne.

10. Responsabilité sociale des entreprises (RSE) : Le Code de commerce peut également promouvoir la RSE en intégrant des dispositions qui encouragent les entreprises à adopter des pratiques durables et socialement responsables.

En somme, le Code de commerce sert de fondement légal et éthique pour la création et la réglementation des pratiques et techniques commerciales au sein d'une entreprise. Il contribue à établir un environnement commercial équitable, transparent et fiable, ce qui est essentiel pour le succès et la pérennité de toute entreprise. Les étudiants en techniques commerciales et marketing doivent maîtriser ces aspects du Code de commerce pour mener des activités commerciales conformes aux normes légales et éthiques.

La création d'une entreprise

La création formelle d'une entreprise en Mauritanie implique plusieurs étapes essentielles. Tout d'abord, il vous faudra **choisir la forme juridique** la plus adaptée à votre projet, en prenant en compte les dispositions légales du pays. La décision de la forme juridique aura des implications sur la responsabilité légale, la fiscalité et d'autres aspects importants de votre entreprise.



Une étape cruciale consiste à **rédiger les statuts** de votre entreprise, un document juridique qui établit les règles de fonctionnement de l'entreprise, notamment les détails sur les actionnaires, les dirigeants et le capital social. Vous pouvez les rédiger vous-même ou faire appel à un avocat spécialisé en droit des sociétés pour vous aider à les élaborer conformément à la législation mauritanienne.

Une fois que les statuts sont prêts, vous devrez **enregistrer formellement** votre entreprise auprès des autorités compétentes en Mauritanie. Cela peut se faire auprès du Ministère de l'Économie et des Finances ou d'autres organismes similaires en suivant les procédures spécifiques du pays. Cette démarche garantira à votre entreprise une existence légale.

L'immatriculation de votre entreprise est une autre étape nécessaire pour qu'elle obtienne une existence légale. Cela signifie qu'elle sera enregistrée **au Registre du Commerce e(RC)** ou un autre registre équivalent. Cette immatriculation est fondamentale pour bénéficier de la personnalité morale et exercer votre activité en toute légalité.

Vous devrez vous **inscrire auprès de l'administration** fiscale en Mauritanie pour payer les impôts liés à votre entreprise. Les régimes fiscaux varient en fonction de la forme juridique de votre entreprise et de votre activité.

Le Numéro d'Identification Fiscale (NIF) est une référence fiscale essentielle en Mauritanie et est délivré par les autorités fiscales. Il sert à identifier votre entreprise dans le cadre de ses obligations fiscales et est nécessaire pour mener des transactions commerciales en conformité avec la loi.

Selon le secteur d'activité de votre entreprise en Mauritanie, **il se peut que vous ayez besoin d'autorisations ou de licences spécifiques**. Il est impératif de respecter toutes les réglementations en vigueur et d'obtenir les permis requis avant de commencer vos activités commerciales.

L'ouverture d'un **compte bancaire professionnel** est une étape importante pour séparer les finances de votre entreprise de vos finances personnelles. Cela facilite la gestion des transactions commerciales, de la comptabilité et vous aide à respecter les réglementations bancaires mauritaniennes.

La mise en place d'une **comptabilité professionnelle** est indispensable pour suivre les finances de votre entreprise, produire des déclarations fiscales précises et respecter les obligations légales en matière de comptabilité.



Les classifications juridiques des sociétés

Sur le plan juridique, les différents types de sociétés sont classés en quatre catégories :

- a- **Les sociétés de personnes** : Société en nom collectif, société en commandite simple et société en participation
- b- **Les sociétés de capitaux** : Société anonyme et société en commandite par actions.
- c- **La société à responsabilité limitée**, forme hybride entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes
- d- **Les sociétés à réglementation particulière** : Sociétés d'investissement, sociétés coopératives, sociétés mutualistes, groupements d'intérêt économique.etc.

Les sociétés de personnes (cas particulier)

Liste des pièces obligatoires pour la création d'une personne physique : au Guichet unique

- Formulaire unique de création d'entreprise dûment rempli et signé ;
- Copie de la pièce d'identité du concerné ;
- Justificatif de l'adresse de l'Ets (Titre de propriété, contrat de bail, etc.) ;
- Domiciliation bancaire (RIB, Attestation bancaire, etc.) ;
- Autorisation prévue par la loi s'il s'agit d'un mineur/tuteur exploitant ;
- Mandat ou procuration si le demandeur est différent.

Frais à payer : 200 MRU (environ USD 5,6).

Délai de traitement : Maximum 2 jours (10 jrs en moyens) à compter de la date de dépôt du dossier complet et conforme.

Documents fournis par l'administration :

- Attestation d'immatriculation au registre de commerce (RC) ;
- Attestation d'identification fiscale (NIF) ;
- Attestation d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Avis d'ouverture par la Direction du Travail.

Opter pour ce format d'entité revient à confondre patrimoine personnel et son patrimoine professionnel

- **L'avantage** de cette forme d'entité est la simplicité,
- **L'inconvénient** de cette forme juridique est la Responsabilité illimitée (Indéfiniment et solidairement responsable, sur son patrimoine personnel, des dettes de l'entreprise).

Exemple :

Société en nom collectif SNC Art.303 - 318.



- Société en commandite simple SCS Art.319-332.

Les sociétés de capitaux

Créer une société, contrairement à l'entreprise individuelle, revient à **donner naissance à un être à part entière** qui est régi par **le principe de séparation du patrimoine fiscal de l'entreprise et du patrimoine 'privé' ou 'civil' de l'exploitant**. Seuls peuvent être considérés comme faisant partie de l'actif ou du passif d'une entreprise les biens qui ont été inscrits par le contribuable à l'actif de son bilan. Cette enveloppe juridique confère à la société le statut de 'personne morale' avec :

- Un état Civil désigné à travers ses statuts,
- Une date de naissance fixée à son inscription au R. C,
- Un numéro d'immatriculation le « NIF » validé à son inscription au R. C.

Liste des pièces obligatoires pour la création d'une personne morale : au Guichet unique

1. Sociétés à responsabilité limitée (SARL)

- Formulaire unique de création d'entreprise dûment rempli et signé ;
- Statuts de la société en 3 exemplaires notariés ou établis sous seing privé ;
- Copie de la pièce d'identité du dirigeant ;
- Copie de la pièce d'identité des associés PP et copie du certificat d'immatriculation au RC pour les associés PM ;
- PV de l'A.G constitutive et actes de nomination du directoire ;
- Justificatif de l'adresse du siège social (Titre de propriété, contrat de bail, etc.)
- Domiciliation bancaire (RIB, Attestation bancaire, etc.).

2. Les autres formes de personnes morales

- Statuts de la société ou contrat de groupement du GIE en 3 exemplaires notariés ;
- Déclaration de souscription et preuve de versement du capital social (SA)
- **Frais à payer : 500 MRU (environ USD 14).**

Délai de traitement : Maximum 2 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet et conforme.

Documents fournis par l'administration :

- Attestation d'immatriculation au registre de commerce (RC) ;
- Attestation d'identification fiscale (NIF) ;
- Attestation d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Nationale (CNSS) ;
- Avis d'ouverture par la Direction du Travail.

Créer une société c'est se confronter au choix de la structure. Les modalités les plus usitées sont :

- Société en participation Art.333-338
- Société à responsabilité limitée SARL Art.339-393
- Société par actions Art.394-399
- Société anonyme SA Art.400-574
- Société anonyme simplifiée SAS Art.575-590
- Société en commandite par actions SCA Art.591

Les formes juridiques, les acteurs et enjeux de pouvoir dans une entreprise :

Les formes juridiques des entreprises définissent **la structure légale de l'entreprise**. Elles jouent un rôle crucial dans les affaires commerciales, car elles déterminent la responsabilité légale des propriétaires et les obligations fiscales. Le choix de la forme juridique peut affecter **la crédibilité de l'entreprise et son accès au financement**, ce qui est essentiel du point de vue commercial.

Au sein d'une entreprise, différents acteurs jouent des rôles clés. Parmi eux, on trouve **les actionnaires, les dirigeants et les salariés**. Ces acteurs influencent les décisions commerciales et la direction de l'entreprise. Leur implication dans la prise de décision et la gestion des opérations est essentielle pour garantir le succès commercial.

Les enjeux de pouvoir dans une entreprise concernent **la répartition du pouvoir entre les acteurs internes**. Cette répartition est cruciale pour assurer une prise de décision efficace et maintenir une culture d'entreprise cohérente. Une gestion adéquate de ces enjeux est essentielle pour prévenir les conflits qui pourraient affecter négativement les performances commerciales.

Du point de vue commercial, ces notions sont d'une importance vitale. Le choix de la forme juridique peut influencer la crédibilité de l'entreprise et son accès aux financements, deux facteurs essentiels pour sa croissance. Les acteurs clés, en prenant des décisions éclairées, peuvent favoriser la croissance et la rentabilité de l'entreprise. Enfin, une gestion efficace des enjeux de pouvoir contribue à maintenir un environnement de travail harmonieux, ce qui est essentiel pour la rétention des talents et **la satisfaction des clients**.

	Entreprise individuelle	SNC (303- 318 CC)	SCS (319-332 CC)	SP (333-338)	SARL (339-393)	Société par actions (394-399)	SA (400-574)	SAS (575-590)	SCA (591-603)
Nombre d'associés	Un	>= 2	>= 2		Un et Maximum 50		>=1	>= 2	
Apport minimal	Néant	Capital librement fixé par les associés	Capital librement fixé par les associés		Capital librement fixé par les associés	>= 500 000, 2000 000 en cas d'appel à l'épargne public	500 000	4 000 000	500 000
Imposition des bénéfices	IBAPP	IS Art.2 du CGI			IS	IS	IS	IS	IS
Rémunération du dirigeant	Incluse dans le bénéfice de l'entreprise, imposée avec lui	Incluse dans le bénéfice de l'entreprise, imposée avec lui	Incluse dans le bénéfice de l'entreprise, imposée avec lui		Traitements et salaires		Traitements et salaires	Traitements et salaires	
Contrôle et pouvoir	Gérant majoritaire (1 Associé = 1 voie	Gérant forcément majoritaire	Gérant forcément majoritaire		Gérant majoritaire		CA ou CS	Président de la SAS	
Droit de quitter la société		A l'unanimité des autres associés	A l'unanimité des autres associés		3/4 des droits de votes si à une personne externe		Cessions libres à un autre actionnaire		
Qualité des associés	PP	PP ou M " ont la qualité de commerçant"	PP ou M " ont la qualité de commerçant"		PP ou M		PP ou M	PM	PP ou M
Responsabilité limitée	Totale et indéfinie sur les biens personnels	Les associés sont indéfiniment solidaires aux dettes sociales	Les associés commandités sont solidaires aux dettes sociales et les commanditaires supportent les pertes à concurrence de leurs apports.		Limité aux apports.		Limité aux apports.	Limité aux apports.	Limité aux apports.

Les obligations réglementaires " comptables fiscales sociales environnementale."

Les obligations réglementaires, telles que comptables, fiscales, sociales, et environnementales, diffèrent pour les sociétés et les entreprises individuelles en fonction de leur forme juridique.

Pour Les sociétés de personnes :

- Les obligations comptables et fiscales sont généralement moins complexes.
- Cependant, le dirigeant est personnellement responsable de toutes les dettes de l'entreprise.

Pour les Sociétés de capitaux (comme SARL, SA, SAS, etc.) :

- Les obligations comptables et fiscales sont plus formelles et parfois complexes, varient en fonction de la structure d'actionariat.
- Certaines sociétés, comme les SA, doivent publier leurs comptes annuels.
- Les SAS offrent une certaine flexibilité dans la définition de leurs obligations comptables et fiscales, mais peuvent devoir nommer un commissaire aux comptes dans certaines situations.

En ce qui concerne le secteur d'Activité :

- **Les entreprises industrielles** peuvent avoir des obligations environnementales spécifiques liées à la gestion des déchets, aux normes environnementales, et aux émissions.
- **Les entreprises de services** peuvent être confrontées à des obligations fiscales spécifiques en fonction de leur modèle d'affaires.
- **Les secteurs financiers, de la santé, de la technologie, de l'alimentation, etc., ont leurs propres réglementations spécifiques liées à la nature de leurs activités.**

Il est crucial pour toute entreprise de comprendre ses obligations en fonction de sa forme juridique et de son secteur d'activité, en se conformant aux règles et réglementations en vigueur pour éviter des conséquences juridiques et financières indésirables.

Environnement de l'entreprise :

L'environnement de l'entreprise comprend **tous les facteurs** internes et externes qui **peuvent influencer** (directement ou indirectement) **ses opérations et sa performance**. Il est essentiel de comprendre l'environnement dans lequel une entreprise évolue pour prendre des décisions éclairées. Voici les principaux éléments de l'environnement de l'entreprise :

1. Environnement interne : Il s'agit de tous les éléments directement liés à l'entreprise, tels que sa structure organisationnelle, sa culture d'entreprise, ses ressources humaines, sa stratégie, ses finances, etc.
2. Environnement externe : L'environnement externe englobe tous les facteurs qui sont en dehors du contrôle direct de l'entreprise. Cela comprend les tendances économiques, les changements législatifs, la concurrence sur le marché, les attentes des clients, etc.
3. Micro-environnement : Le micro-environnement se réfère aux acteurs proches de l'entreprise, tels que les fournisseurs, les clients, les concurrents, et les partenaires commerciaux.
4. Macro-environnement : Le macro-environnement englobe des facteurs plus larges et plus globaux, comme les conditions économiques générales, les tendances technologiques, les réglementations gouvernementales, les changements démographiques, et les évolutions socioculturelles.

L'intérêt de comprendre l'environnement de l'entreprise :

L'analyse et la compréhension de l'environnement de l'entreprise est cruciale pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion financière et fiscale, elle permet de **déterminer les opportunités et les menaces qui pèsent sur son activité, ainsi que ses forces et ses faiblesses internes**. Elle constitue une étape essentielle de la démarche stratégique de l'entreprise, qui vise à définir ses objectifs, ses choix et ses actions pour créer de la valeur et se différencier de ses concurrents, en surveillant les tendances économiques, une entreprise peut ajuster sa stratégie financière pour faire face à une récession imminente ou à une période de croissance.

Une citation appropriée pour illustrer cette idée est : "Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va." Cette citation souligne l'importance de comprendre l'environnement passé et présent de l'entreprise pour planifier son avenir de manière avisée.

De plus, la connaissance de l'environnement concurrentiel permet de **développer des avantages concurrentiels**, tandis que la compréhension des réglementations fiscales et comptables aide à **maintenir la conformité légale**.

Macro-environnement - PESTEL :

Le macro-environnement est constitué de facteurs externes plus larges qui ont un impact sur l'ensemble de l'industrie ou du marché. L'acronyme PESTEL est couramment utilisé pour regrouper ces facteurs :



1. Politiques (Political) : Les facteurs politiques incluent les lois, les réglementations, les politiques gouvernementales et les conditions politiques dans un pays ou une région. Ils peuvent avoir un impact significatif sur l'entreprise en influençant la stabilité économique et juridique.

2. Économiques (Economic) : Les facteurs économiques englobent les conditions économiques telles que la croissance économique, l'inflation, le taux de change, le taux d'intérêt, et le pouvoir d'achat des consommateurs. Ces éléments affectent la demande des produits ou services de l'entreprise.

3. Socioculturels (Sociocultural) : Les facteurs socioculturels comprennent les valeurs, les croyances, les attitudes, les tendances démographiques, les habitudes de consommation et les préférences culturelles de la société. Ils influencent les choix des consommateurs et les tendances du marché.

4. Technologiques (Technological) : Les avancées technologiques, l'innovation et les développements technologiques peuvent transformer les industries et créer de nouvelles opportunités ou menaces pour les entreprises.

5. Environnementaux (Environmental) : Les facteurs environnementaux sont liés aux enjeux écologiques tels que la durabilité, les réglementations environnementales, et la responsabilité sociale des entreprises. Les entreprises doivent prendre en compte ces facteurs pour répondre aux attentes de la société en matière de durabilité.

6. Légaux (Legal) : Les facteurs légaux concernent les lois et réglementations spécifiques à l'industrie ou à la région dans laquelle l'entreprise opère. Ils déterminent le cadre juridique dans lequel l'entreprise doit fonctionner.

Politique	Économique	Sociale	Technologique	Environnementale	Légale
Politique gouvernementale	Croissance économique	Population Taux de croissance	Incitations technologiques	Météo	Réglementations sur la discrimination
Stabilité politique	Taux de change	Distribution par âge	Niveau d'innovation	Climat	Réglementations antitrust
Corruption	Taux d'intérêt	Attitudes professionnelles	Automatisation	Politiques environnementales	Réglementations sur l'emploi
Politique de commerce extérieur	Taux d'inflation	Accent sur la sécurité	Activité de recherche et développement	Changement climatique	Réglementations sur la protection des consommateurs
Politique fiscale	Revenu disponible	Conscience de la santé	Changement technologique	Pressions des ONG	Réglementations sur le droit d'auteur et les brevets
Droit du travail	Taux de chômage	Attitudes liées au mode de vie	Conscience technologique		Réglementations sur la santé et la sécurité
Restrictions commerciales		Barrière culturelle			

Micro-environnement - Les Tiers et les Bailleurs :

Le micro-environnement se compose d'acteurs et de forces proches de l'entreprise qui ont un impact direct sur ses opérations. Deux aspects importants du micro-environnement sont les tiers et les bailleurs :

1. Tiers : Les tiers sont des acteurs externes tels que les clients, les fournisseurs, les concurrents, les dirigeants, les salariés, les actionnaires, les intermédiaires, les organismes professionnels.

Ils ont une influence significative sur l'entreprise, notamment en termes de demande pour ses produits ou services, de coûts d'approvisionnement, de concurrence, et de collaborations potentielles.

2. Bailleurs : Les bailleurs de fonds, tels que les actionnaires, les prêteurs et les investisseurs, sont essentiels pour financer les activités de l'entreprise. Leur confiance et leur soutien financier sont cruciaux pour la croissance et la stabilité de l'entreprise.

